

NESTOR RODRIGUEZ CABRERA y NORMA
AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA
VS
GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA
JUICIO SUMARIO DE USUCAPION
EXPEDIENTE 496/2025

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

NESTOR RODRIGUEZ CABRERA, promoviendo por mi propio derecho y como representante común de los actores, comparezco respetuosamente ante Usted a efecto de desahogar la prevención hecha por auto de 28 de febrero de 2025 y publicada el 3 de marzo de 2025, al tenor de las consideraciones siguientes:

A).- Aclaro que no es nuestro deseo demandar las prestaciones marcadas con los incisos d) y e) de nuestro escrito inicial de demanda, en atención a que salen de la competencia de este Juzgado, por lo que pido se tengan por no interpuestas.

B).- Ofrecemos las siguientes probanzas:

PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS

1.- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN expedido por el Instituto de La Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Ecatepec de Morelos, en el que se hace constar, entre otras cosas, que el inmueble a que se refiere este asunto se encuentra inscrito a favor de la demandada GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA.

Lo relacionamos con el hecho II de la demanda inicial y pretendemos demostrar quién es el titular registral del inmueble objeto del presente juicio, así como la causa generadora de nuestra posesión.

2.- COPIA CERTIFICADA de la Escritura número 14,139, Volumen 204, del Protocolo del Licenciado Juan Carlos Palafox Villalba notario Público número 3 de Texcoco, Estado de México de 28 de marzo de 1989, de la que se desprende el contrato de compraventa que celebró la demandada GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA, respecto del inmueble que ahora le reclamamos.

Lo relacionamos con el hecho II de la demanda inicial y pretendemos demostrar quién es el titular registral del inmueble objeto del presente juicio, así como la causa generadora de nuestra posesión.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
CONSEJO DE LA JUDICATURA



JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

FECHA Y HORA DE IMPRESION 04/03/2025 14:13:45

TIPO DE DOCUMENTO **PROMOCION**

JUZGADO JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

CUADERNO PRINCIPAL

NO. EXPEDIENTE 496/2025

NO. PROMOCION 9550/2025

MATERIA CIVIL

INSTANCIA PRIMERA INSTANCIA

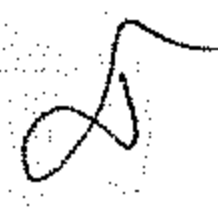
PROMOVENTES - NESTOR RODRIGUEZ CABRERA
- NORMA AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA

FOJAS 3

SÍNTESIS DESAHOGA PREVENCION

NOTAS Y DOCUMENTOS UN INTERROGATORIO EN DOS FOJAS CON FIRMAS AUTOGRAFAS
UN PLIEGO DE POSICIONES CON FIRMA AUTOGRAFA
DOS TRASLADOS

FECHA DE RECEPCION 04/03/2025 14:13:37


AUTORIDAD DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
DEL DISTRITO JUDICIAL
DE ECATEPEC DE MORELOS

Las anteriores pruebas tienen como finalidad demostrar tanto la causa generadora de nuestra posesión, así como la posesión que hemos detentado desde que nos fue cedido y se relacionan con todos los hechos de la demanda.

PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA

4.- CESIÓN DE DERECHOS de 31 de diciembre de 2013, respecto del inmueble a que se refiere este asunto. Dicho contrato es exhibido en original, por lo que constituye la causa generadora de la posesión y es, sin dudarlo, suficiente para fundar mi pretensión.

Lo relacionamos con el hecho III, IV, V de la demanda inicial y pretendemos demostrar los años de posesión que llevamos respecto de dicho inmueble y que la misma es apta y suficiente para tenernos como propietarios por medio de la Usucapión.

TESTIMONIALES

5.- A cargo de REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA y ANTONIA VARELA MAGOS, personas a quienes les consta la realización de la cesión de derechos que es la causa generadora de nuestra posesión en el presente juicio, también pretendemos demostrar la posesión que tenemos del inmueble y las características de la misma, me comprometo a presentarlas el día y hora que su Señoría señale para su desahogo, esta prueba se relaciona con todos los hechos de la litis, particularmente el hecho 1.

Lo relacionamos con el hecho III, IV, V de la demanda inicial y pretendemos demostrar los años de posesión que llevamos respecto de dicho inmueble y que la misma es apta y suficiente para tenernos como propietarios por medio de la Usucapión.

Acompaño por separado el interrogatorio al efecto del cual podrán ser interrogados dichos testigos.

CONFESIONAL.

6.- A cargo de la demandada GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA, misma que podrá desahogarse por sí misma o por conducto de los apoderados legales que acrediten ante este Juzgado dicha personalidad, al tener del pliego de posiciones que en su oportunidad exhibiré a efecto de que se pueda llevar a cabo la misma.

Lo relacionamos con el hecho III, IV, V de la demanda inicial y pretendemos demostrar los años de posesión que llevamos respecto de dicho inmueble y que la misma es apta y suficiente para tenernos como propietarios.

DECLARACIÓN DE PARTE.

7.- A cargo de la demandada GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA misma que deberá desahogarse del interrogatorio abierto y directo que realizaremos por conducto de nuestro representante legal a la señora GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA por si misma o por conducto de sus apoderados legales que tenga designados.

Lo relacionamos con el hecho III, IV, V de la demanda inicial y pretendemos demostrar los años de posesión que llevamos respecto de dicho inmueble y que la misma es apta y suficiente para tenernos como propietarios por medio de la Usucapión.

Por lo expuesto,

A USTED C. JUEZ, pido que sirva:

PRIMERO.-Tener por desahogada la prevención de hecha a los suscritos por auto de 28 de febrero de 2025.

SEGUNDO.- Admitir a trámite la demanda de usucapión propuesta.



NESTOR RODRIGUEZ CABRERA



EDUARDO ARNULFO HERNÁNDEZ VARELA
ABOGADO PATRONO
CED. PROF. 8082922

INTERROGATORIO AL TENOR DEL CUÁL DEBERÁN SER EXAMINADOS LOS TESTIGOS DE NESTOR Y NORMA AZUCENA, AMBOS DE APELLIDOS RODRIGUEZ CABRERA, EN LOS AUTOS DEL JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN QUE ENDEREARON EN CONTRA DE GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DIRÁ EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA LO SIGUIENTE:

1. Díganos si conoce a NESTOR RODRIGUEZ CABRERA.
2. Díganos si conoce a NORMA AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA
3. Díganos si los ha tratado personalmente
4. ¿Por qué razón la ha tratado personalmente?
5. ¿Durante cuánto tiempo la ha estado tratando?
6. ¿Con qué frecuencia la trata?
7. ¿Sabe cuál es el domicilio que habitan NESTOR y NORMA AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA?.
8. ¿Conoce el inmueble objeto de la presente controversia?
9. ¿Conoce el inmueble ubicado en el Lote 15, de la Manzana 946, Calle Isla de Madagascar, Colonia Jardines de Morelos, Sección Islas, Municipio de Ecatepec de Morelos?
10. ¿Cómo es que NESTOR y NORMA AZUCENA de apellidos RODRIGUEZ CABRERA ocupan ese inmueble?
11. ¿Desde hace cuántos años NESTOR y NORMA AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA ocupan el inmueble antes descrito?
12. ¿Sabe Usted si NESTOR y NORMA AZUCENA de apellidos RODRIGUEZ CABRERA entraron a ocupar ese inmueble ejerciendo la violencia?
13. ¿Sabe Usted si NESTOR Y NORMA AZUCENA de apellidos RODRIGUEZ CABRERA han ejercido la violencia para retener el inmueble

15. ¿Sabe Usted si NESTOR y NORMA AZUCENA de apellidos RODRIGUEZ CABRERA han ocupado dicho inmueble de forma ininterrumpida?

16. ¿Sabe Usted si NESTOR y NORMA AZUCENA de apellidos RODRIGUEZ CABRERA han abandonado en algún momento el inmueble objeto de la presente controversia?

17. ¿Sabe Usted si NESTOR y NORMA AZUCENA de apellidos RODRIGUEZ CABRERA son los propietarios del inmueble multicitado?

18. ¿Sabe Usted si existen otras personas con mejor derecho a la propiedad del inmueble multicitado que los señores NESTOR y NORMA AZUCENA de apellidos RODRIGUEZ CABRERA?

19. Que diga el testigo porqué sabe y le consta lo que ha declarado.



Néstor Rodríguez Cabrera

PLIEGO DE POSICIONES QUE DEBERÁ ABSOLVER LA DEMANDADA GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA EN EL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL OFRECIDA A SU CARGO POR NESTOR Y NORMA AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 496/2025 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

Que diga la absolvente si es cierto, como lo es:

1.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 su apoderado legal de nombre NESTOR RODRIGUEZ CHAVEZ nos cedió en propiedad todos los derechos que le correspondían a la demandada.

2.- Que NESTOR RODRIGUEZ CHAVEZ cuenta con un poder notarial para poder hacer todo tipo de actos de administración, actos de dominio y pleitos y cobranzas a nombre de la demandada GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA.

3.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 somos los suscritos quienes nos hemos hecho cargo del inmueble objeto del presente juicio.

4.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 somos los suscritos quienes tenemos el dominio pleno del inmueble objeto del presente juicio.

5.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 los suscritos somos los poseedores jurídicos del inmueble objeto de la controversia de forma pacífica.

6.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 los suscritos somos quienes se comportan como propietarios con los vecinos de la zona y quienes pagan los impuestos relativos a ello.

7.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 somos los suscritos quienes hemos estado poseyendo el inmueble objeto del presente juicio de forma continua, es decir ininterrumpida.

8.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 somos los suscritos quienes hemos estado poseyendo el inmueble objeto del presente juicio de buena fe.

9.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 somos los suscritos quienes hemos estado poseyendo el inmueble objeto del presente juicio de forma ininterrumpida.

10.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 todos los vecinos de la localidad saben y conocen que nosotros somos los propietarios del inmueble en cuestión.



